

1500965-58.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/06/2022

... a autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, "caput" da lei específica), até porque o réu estava em conhecido ponto de trafico; portava quantidade de entorpecentes embalada em porções individuais - circunstâncias estas compatíveis com a mercancia ilícita.

A procedência, portanto, é de rigor.

PASSO A DOSAR A PENA.

Primeira fase: ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500965-58.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500965-58.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELLINGTON DOS SANTOS JESUS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

WELLINGTON DOS SANTOS JESUS foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, segundo consta da inicial, no dia 18 de abril de 2022, por volta das 10h30, no Acesso Estrada das Acácias, nº 604, Carapicuíba, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 16 (dezesesseis) porções de cocaína e 08 (oito) porções de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha, substâncias que causam dependência física ou psíquica, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 26 de abril de 2022 (fls. 44). O acusado foi citado (fls. 64) e ofertou resposta escrita em audiência.

Nesta data foram ouvidas testemunhas e realizado o interrogatório. Em debates orais, o Ministério Público postulou a procedência do pedido condenatório, sem aplicação do redutor. Por sua vez, a defesa pugnou pela absolvição do réu e,

subsidiariamente, requereu a aplicação da pena mínima e regime inicial aberto.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade do delito está inserta no laudo definitivo de fls. 49/51- o qual atesta que as substâncias apreendidas figuram entre aquelas proibidas pela legislação vigente.

No que tange à autoria, esta restou comprovada, diante da confissão do acusado, o qual, nesta data, admitiu que estava traficando no local por necessidade financeira.

A confissão foi corroborada pelas demais provas.

Com efeito, os policiais civis Luiz Fernando e Flávio, sob o crivo do contraditório, confirmaram integralmente a declaração prestadas, perante a autoridade policial. Disseram que estavam em diligência, quando se depararam com um indivíduo, o qual ao visualizar a viatura se aproximando, apresentou atitude suspeita, sendo de pronto abordado, vindo a ser encontrado em seu bolso as substâncias apreendidas, as quais apresentam características de substâncias entorpecentes tipo cocaína e Maconha. Por fim, disseram que não conheciam o acusado de abordagem policial anterior.

Registre-se que não se pode simplesmente presumir a inidoneidade dos depoimentos dos policiais militares pela mera condição funcional, pois são agentes públicos e gozam da presunção relativa de legitimidade de seus atos. A doutrina e jurisprudência ensinam que o depoimento de policiais goza da mesma valoração de qualquer outra testemunha, e assim, devem ser sopesados.

Ademais, não há nenhum dado nos autos que infirme a palavra dos policiais.

Inverossímil que os milicianos tinham o intuito de acusar pessoa que sequer conheciam. Por sua vez, os depoimentos das testemunhas de acusação revelam-se coerentes e harmônicos com o conjunto probatório.

In casu, as provas coligidas evidenciam a autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, "caput" da lei específica), até porque o réu estava em conhecido ponto de tráfico; portava quantidade de entorpecentes embalada em porções individuais - circunstâncias estas compatíveis com a mercancia ilícita.

A procedência, portanto, é de rigor.

PASSO A DOSAR A PENA.

Primeira fase: Atendendo aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.346/06, observo que inexistem circunstâncias concretas, além das já consideradas pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, que sejam aptas a ensejar a majoração da reprimenda nesta primeira fase, razão pela qual a fixo no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Segunda fase: Deixo de considerar a atenuante da menoridade e da confissão, pois a reprimenda já se encontra no patamar mínimo.

Terceira fase: o réu não faz jus à redução prevista no § 4ª, artigo 33, da Lei 11.343/06.

Vale destacar que a benesse tem natureza excepcional e não pode ser regra geral.

Como já se decidiu "Os requisitos legais, restritivos e cumulativos, da benesse não são a "quantidade ou a qualidade" das drogas (circunstâncias que devem ser consideradas somente na fase da fixação das penas-base vide art. 42 da Lei 11.343/06), mas sim a avaliação, com base nas provas, se o acusado é "primário", "de bons antecedentes", "não integre organização criminosa" e "não está envolvido com atividades criminosas" (Neste sentido: Relator(a): Gilberto Ferreira da Cruz; Comarca: São Bernardo do Campo; Órgão julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 07/11/2016).

O acusado, conforme certidão de fls. 22/23 responde a outro processo por tráfico de drogas de data recente e de outra Comarca, não ostentando, assim, o requisito de "bons antecedentes". Além disso, descumpriu cautelar anterior, demonstrando que está inserido na atividade ilícita.

Ausentes outras causas modificadoras, torno definitiva a pena acima fixada de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

O valor do dia-multa deverá ser arbitrado em seu mínimo legal, já que ausentes elementos que pudessem majorá-lo.

Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, bem como por ser o único compatível com o crime de tráfico de drogas de tais proporções, delito este responsável pelo recrudescimento da violência e da intranquilidade social posto que responsável indiretamente pela prática de inúmeros outros delitos patrimoniais perpetrados por usuários que não possuem dinheiro para sustentar o vício, além da já conhecida desagregação da instituição familiar.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO E CONDENO O RÉU WELLINGTON DOS SANTOS JESUS, RG: 59333216, nascido em 08/11/1999, filho de ITAMAR PINHEIRO DE JESUS e TANIA MARIA DOS SANTOS, como incurso no artigo 33 "caput" da Lei 11.343/06 à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado e 500 (quinhentos) dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

O réu será mantido na prisão em virtude de ter permanecido presos durante toda a instrução criminal. Ademais, a presente condenação indica, ante a ausência de benefícios sub-rogados da prisão, probabilidade acentuada e concreta do réu frustrar a execução da lei penal. Recomende-se o réu na prisão em que se encontrar. Deixo de aplicar a regra contida na Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, que deu novas regras ao instituto da detração penal, por ausência do lapso temporal, bem como por ser a mesma, em meu entender, inconstitucional, em razão da violação do princípio da individualização da pena, do princípio do juiz natural e do princípio da isonomia.

Expeça-se guia de recolhimento.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

P.R.I.

Carapicuíba, 27 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA